

形式) 抄單
內容) 奏為酷吏非刑虐民請嚴行禁止以重

民命一摺奉諭通行遵照

文	件	號	碼
		31702	
		3	

文	件	種	類
		✓	
內	正	抄	
稿	本	本	

分	類

內閣抄出通政使司^副張緒楷奏為酷吏非刑虐民請嚴行禁止重民命一摺查原奏內稱竊惟民為邦本國有常刑明刑所以弼教非徒崇高刑名也溯自軍興以來兵燹遺黎周亡殆盡迄今底定近二十年元氣未復正宜休養生息以培本根無如捐例頻開軍功輩出半皆貪墨嚴酷之徒久不知檢字為何事而為大吏者耳濡目染方且以武健為幹員以苛刻為能更至使任意妄為毫無忌憚一切審訊案件創立非刑有以布紙粘人身向日曬乾帶肉搜起片片血淋若曰剝皮有以藤刺縛置人背使甚鑽刺逐条拔出根々透骨若曰抽筋有以錘敲脰立聲粉碎有以炭炙膚惡臭^腥又製有好漢冤好漢等站枷站籠等具種種奇異不可枚舉無非故作威福殘虐為快洵屬蜂蠻其心豺狼成性矣夫三木之下何求不得似此傷心慘目有求死惟恐不速者夫亦何供之不招何案之不認乎即使罪無可追而明正典刑自彰國法律行國虐奚用憲章所有金陵三牌樓一案前此即以刑求河南呼冤一獄鎮平縣馬翁即用蚊烟燒炙焚審背痕宛然雖冤與不冤尚未據該撫等覆奏而當時之定讞固以刑成也他如各有之濫用刑斃命見于奏報者不一而足其餘之隱忍

(二)此抄上諭係第4號文件之附件第一號文件而為上諭之抄本但以此第3號抄本為佳故茲照第3號抄之抄寫文中附口者原抄人依據第1號之關字茲依據第3號則無關字(六六揮附言)

就死無所控告冤獄不知凡幾矣民豈無良遭此慘毒所由比年以來四川甘肅地震有聲聞粵沿海地方颶風大作其災異屢見者未始非怨氣所積而成也古聖王刑期無刑禹有下車之泣湯有解網之化曾子曰得情勿喜具見忠厚之意漢時崇尚循吏召父有稱杜母有頌德化所及自有人不敢欺人不能欺者果能忠信明決何難片言折獄即使德昭明允亦自案無遁飾况我

相承律有減緩之條時行赦宥之典厚澤二百餘年又時以水旱偏災動關

宣容此残酷之吏腹削民生負請下各直省督撫督同臬司嚴諭各州縣及問刑衙門申明定例選用常刑總宜虛衷研鞠勿草率以圖功勿顛預以從子期在無縱無枉以成信誠除常刑之外一切非刑永遠禁革倘有仍蹈故轍別經發覺除將該員及總外並將各督撫臬司分別議處是在各大吏慎選良吏使司民牧訪有著名酷吏即行撤參以仰付我

轉念民依明慎用刑之至意庶幾民氣可舒天心可格災沴漸消雨暘時若用克臻億萬年有道之長天下幸甚臣為酷吏害民太甚用特奏等光緒八年六月初六日内閣奉

上諭通政使司附使張緒楷奏酷吏非刑臣民請嚴禁一摺各直省州縣及問刑衙門審訊案件不准擅用非刑例禁甚嚴若回諛魅使所奏近來各省風氣多以武健苛刻為能創立名種非刑任意殘虐殊堪痛恨等因著各直省督撫督

諭旨通行該撫遵照可也

同臬司奏諭各州縣及問刑衙門申明定例一切非刑永遠禁革以重民命欽此欽遵抄到部相

應恭錄